

הכנסת העשרים וחמש

יזומים: חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני
יעקב אשר

926/25/9

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון) – הרחבת הזכויות למתן שירות בלא המתנה
(בתור), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 19יב 1. בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998¹, בסעיף 19יב, אחרי סעיף קטן (יא) יבוא:

”(יב) הוראות שנקבעו לפי סעיף זה לעניין מתן שירות בלא המתנה בתור, החלות על זכאי לגמלת שירותים מיוחדים כמשמעותה בסעיף 206 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה–1995, יחולו גם על מי שהיה זכאי לגמלה האמורה אלמלא הכנסתו.”

דברי הסבר

סעיף 19יב לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998, מסמך את שר המשפטים לקבוע בתקנות הוראות בדבר התאמות הנגישות הנדרשות, בין בדרך כלל ובין לסוגים של שירותים ציבוריים, כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות נגישות באופן סביר. מכוח הסעיף האמור, נקבעו בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג–2013, הוראות בעניין מתן שירות בלא המתנה בתור, אשר חלות, בין היתר, על אדם הזכאי לגמלת שירותים מיוחדים כמשמעותה בסעיף 206 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995.

בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התש"ל"ט–1978, נקבע כי אחד התנאים לקבלת גמלת שירותים מיוחדים למבוטח שאינו נכה הוא שהכנסתו החודשית מעבודה או ממשלח יד אינה עולה על סכום השווה לחמש פעמים השכר הממוצע. ישנם אנשים עם מוגבלות המתקשים בעמידה בתור בשל מצבם הרפואי ובשל מוגבלותם, אך אינם זכאים לגמלת שירותים מיוחדים ולפטור מהמתנה בתור רק בשל הכנסתם.

מוצע לקבוע כי הזכות למתן שירות בלא המתנה בתור הניתנת לאדם הזכאי לגמלת שירותים מיוחדים, תינתן גם למי שהיה זכאי לגמלה האמורה אלמלא הכנסתו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.